索 引 号	F0137/2020-00014	发布机构	应急管理局	发布日期	2020-04-15
文　　号		主　　题	安全生产监管	体　　裁	
组配分类					

淮安树人文化传播有限公司“20190421”生产安全事故调查报告

2020-04-15

2019年4月21日，在高新区辖区，葛某成承包了淮安树人文化传播有限公司的地坪工程，造成1名工 2019年6月2日死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）相关规定，由牵头，区有关部门参加，成立联合调查组，对该起事故进行调查。经多方取证，查清了事故发生的经过、

一、事故发生有关作业、单位、涉事人员及死者基本情况

（一）事故有关单位及作业情况

1.淮安树人文化传播有限公司（以下简称“树人文化”）：法定代表人：陆某林，统一社会信用代码：9132080458550****N，注册地址：淮安市淮阴区书香名苑A5幢A6室，实际地址：江苏淮阴经济开发区长 成立日期：2011年10月21日，经营范围：书报刊零售、出租。文化艺术交流服务，公关礼仪服务。

2.江苏精戈机器有限责任公司（以下简称“精戈机器”）：法定代表人：郝某光，统一社会信用代码：9132080466083****L，注册地址：江苏淮阴经济开发区长江东路139号，成立日期：2007年4月29日，经营 工、销售，电子产品、仪器仪表销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3.事故有关作业：2018年9月30日，精戈机器将院内的在建办公楼东南部1、2楼办公室与会议室共约1 赁给树人文化使用，树人文化将租赁地点的地坪工程发包给葛某成，双方约定的工程款为3万元，葛某成又 给顾某，双方约定的工程款为5000元，顾某组织人员对该工程进行施工。在此工程中，葛某成负责供应混

4.死者：何某亮，男，身份证号码：320821**********79，淮阴区淮高镇大伏村人，生前为顾某找 人。

二、事故发生经过及应急救援情况

(一)事故经过

2019年4月21日上午7点左右，葛某成和顾某及顾某组织的工人在精戈机器院内的在建办公楼东南部的工程，9时30分左右，工人何某亮踩到距离二楼楼梯口4米左右的吊顶石膏板（厚约5毫米）上，坠落至一朝上躺在地上。

(二)应急救援情况

事故发生后，现场人员立即报120，后120将伤者送到医院，伤者于2019年6月2日死亡。

区应急管理局同志在接报后至现场进行现场勘验。

三、技术专篇

1.何某亮坠落处附近北侧为通道，为混凝土楼板结构，右侧为办公楼一层天花板（木架+吊顶），何某处坠落至一楼，坠落处（天花板）附近为进入淮安树人文化传播有限公司装修地点必经之路。

2.坠落点至地面约3.4米。

3.事故发生时，该处天花板即坠落点周围无防护。

4.何某亮未穿戴任何劳动防护用品。

四、管理专篇

1.树人文化：将地坪工程发包给无资质的葛某成（个人，无营业执照），双方发包承包行为为口头约未指定专人对施工现场进行统一协调、管理。

2.葛某成将承包的地坪工程转包给顾某（个人，无营业执照），由顾某组织人员进行地坪施工，葛某工中需要的混凝土。

五、事故发生原因分析

（一）直接原因

1.何某亮，未穿戴任何防护用品，踩进石膏板做的开花板，从高处坠落，是造成事故的直接原因之一。

2.葛某成及顾某，明知坠落点容易造成人员坠落，未对其周围采取防护措施，导致事故隐患一直存在的直接原因之二。

（二）间接原因

葛某成，无资质承接地坪工程，且又将工程转包给无资质的顾某，顾某在组织人员施工时，未督促员护用品，是事故发生的间接原因。

六、事故性质

经调查，该事故是一起高处坠落生产安全事故，死亡一人，属于一般事故。事故造成直接经济损失（不含罚款）。

七、事故责任认定及处理意见

（一）何某亮：缺乏安全意识，明知坠落点附近不安全，在通过时未加注意且未穿戴安全帽等防护用直接责任，因其已死亡，建议不予追究。

（二）树人文化：将地坪工程发包给个人，违反了《安全生产法》第四十六条第一款的规定，建议区据《安全生产法》第一百条第一款进行处罚。

陆某林，作为树人文化的法定代表人，也是这次事故工程的直接发包者，是将地坪工程发包给个人的接责任人员，建议由区应急管理局根据《安全生产法》第一百条第一款进行处罚。

（三）葛某成：无资质承接事故工程，无基本的安全生产条件，明知坠落点存在安全隐患，未采取任重大责任事故罪，建议由司法机关处理。

（四）顾某：无资质承接葛雨成转包的事故工程，无基本的安全生产条件，明知坠落点存在安全隐患措施，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关处理。

八、下一步的整改意见

1.高新区要对精戈机器的安全生产主体责任落实情况进行全面排查，特别是出租、发包类的管理。

2.树人文化，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质人，立即纠正违法行为，此项也由高新区落实。

3.鉴于此事故的民事赔偿未到位，建议涉及的当事人走司法途径。

【返回顶部】【关闭窗口】

机关

中共淮安市淮阴区委、淮安市淮阴区人民政府 主办　中共淮安市淮阴区委宣传部、淮安市淮阴区人民政府办公室 承办

网站归淮安市淮阴区人民政府办公室所有　备案序号：苏ICP备14025983号　苏公网安备 32080402000134号

网站标识码：3208040005　联系电话：（86）517-84997567（仅受理网站建设维护相关事宜）　网站地图